

[9] 압류재산 공매 속행시 재 감정평가 협의 부적정

- 「압류재산매각대행업무처리요령(2015년, 국세청)」 제11조 (감정평가) 제4항에 따르면 공매중지사유가 해소되어 공매를 속행하는 경우 공매공고일 현재 감정평가일로부터 1년 이상이 경과되고 공매재산의 현저한 가격변동이 예상되는 경우에는 위임관서와 협의하여 재평가함을 원칙으로 하되, 시가변동이 없다고 판단되는 경우에는 재평가를 생략할 수 있다고 되어 있고
- 조세정리시스템에는 각 지역본부에서 위임관서와 압류재산 재 감정평가 협의를 할 때에 [그림 1]과 같이 “별도의 의견이 없을 때에는 재 감정평가한 가격을 최초매각예정가격으로 정하여 공매를 진행한다”는 표준양식(문구)을 사용하도록 되어 있음

[그림 1] “압류재산 재 감정평가 협의” 양식

공고 X 공매대상물건선정 X

나의업무 > 공매대상물건선정

작업완료 > 재감정협의 > 25% 해제협의 > 감정결과관리 > 담지장 > 공고확정이동 > 역설다운

공고년도/회차 2018 / 047 ○ 공고일자 2018-10-02 공고신문 게시판 Q 조회

한국자산관리공사

수신자 00세무서장
(경유)
제 목 압류재산 재 감정평가 협의 (00세무서 0000-00000-000)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원하오며, 평소 우리 공사 업무 협조에 감사드립니다.
2. 귀 기관으로부터 공매대행 의뢰받은 압류재산과 관련하여 다음과 같이 협의 합니다.

다 음

1. 채납자
성명 : [채납자명] 주민(법인)등록번호 : [주민등록번호]

2. 압류재산의 표시
[부산광역시 해운대구 우동 1514 센텀리더스마크아파트 1층 제132호]

3. 최종 감정평가일자 및 감정평가금액 : 2017.04.14. 금1,204,000,000원

4. 협의 내용 (고정문구 - 회신기한만 변경)
위 채납자 압류재산이 최종 감정평가일로부터 1년 이상 경과되어 「압류재산매각대행업무처리요령 제11조(감정평가)」에 따라 매각예정가격결정을 위한 재 감정평가 여부를 협의하오니, 별도의 의견이 있을 시에는 2018.04.11.까지 회신하여 주시기 바라오며, 동기일 경과 시 재 감정평가한 가격을 최초 매각예정가격으로 정하여 공매 진행함을 알려드립니다.

발 신 명 의

이 통지에 대한 문의사항이 있을 때에는 아래의 담당자에게 연락하시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.

협조자

감사할 사람 사무실 담당자 () 회신일자 ()

시행 부서 부산지역본부-BN () 접수 ()

우 47244 부산광역시 부산진구 중앙대로 766 (부전동 91-5) / http://www.kamco.or.kr
전화 051-794-4641 / 전승 051-794-4698 / yhkim2@kamco.or.kr / 비공개

□ 그런데, 감사대상기간 동안 광주전남지역본부에서 공매보류 후
속행한 경우의 압류재산 감정평가와 관련하여 감정평가서상
감정가격 20백만 원 이상을 표본으로 그 이용실태를 점검한 결과

○ 체납자 ○○○ 소유 압류재산은 2014. 11. 24. 수임 이후
2015. 1. 26. 감정평가를 완료(용도 : 답, 감정가격 : 31백만 원)
하고 2015. 10. 15. “부과처분 취소를 요청하는 고충접수”라는
이의신청 사유로 공매진행을 보류하였다가 약 2년 3개월이
지난 2018. 3. 7. 공매를 속행하면서

- 조세정리시스템상 ‘압류재산 재 감정평가 협의’ 양식에 있는
“회신기한 경과시 재 감정평가한 가격을 최초매각예정가격으로
정하여 공매 진행함”이라는 표준문구¹⁾를 사용하지 않고
“회신기한 경과시 기존 감정평가금액을 최초매각예정가격으로
공매 진행함”으로 임의 수정²⁾하여 감정평가일로부터 약 3년
2개월이 지난 감정평가서상 감정평가금액을 최초매각예정
가격으로 원용하여 공매를 속행(진행)하는 등

1) [표준문구] 위 체납자 압류재산이 최종 감정평가일로부터 1년 이상 경과되어 「압류재산
매각대행업무처리요령 제11조(감정평가)」에 따라 매각예정가격결정을 위한 재 감정평가 여부를
협의하오니, 별도의 의견이 있을 시에는 0000.00.00.까지 회신하여 주시기 바라오며,
동기일 경과 시 재 감정평가한 가격을 최초매각예정가격으로 정하여 공매 진행함을
알려드립니다.

2) [임의 변경문구] 귀 서에서 공매대행 의뢰한 체납자 안금자 압류재산은 다음과 같이
최종 감정 평가일로부터 1년 이상 경과되어 압류재산매각대행업무처리요령 제11조
제4항에 따라 매각예정 가격 결정을 위한 재 감정평가 여부를 협의하오니 2018.3.23.
까지 의견을 제시하여 주시기 바랍니다. 동 기 일 경과 시까지 의견제시가 없는 경우
2015.1.26자로 감정평가한 가격을 최초매각예정가격으로 정하여 공매 진행함을
알려드리오니 양지하시기 바랍니다.

△ [별표 9]와 같이 감정평가금액이 20백만 원 이상인 총 29건의 압류재산에 대하여 공매공고일 현재 감정평가일로부터 길게는 1,164일(1년 경과 후 799일), 짧게는 413일(1년 경과 후 48일)이 지났는데도 조세정리시스템에 있는 표준 양식에 따라 위임관서와 협의한 후 재 감정평가하지 아니하고 유선 협의 또는 임의 수정한 문서로 위임기관과 협의한 후 기존 감정평가서를 원용하여 공매를 진행한 것으로 확인됨³⁾

【 조치할 사항 】

◇ 광주전남지역본부장은 공매중지사유가 해소되어 공매를 속행하는 경우 조세정리시스템에 있는 재 감정평가 표준양식에 따라 위임관서와 재 감정평가 협의함을 원칙으로 하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)

3) 최근 국유재산 업무와 관련, 민원인에게 국유재산 매수신청에 대한 중간 회신시 국유재산관리시스템의 표준화된 양식을 임의 수정하여 회신하여 불필요한 민원이 발생함에 따라 앞으로는 원칙적으로 표준화된 양식을 사용하도록 국유재산본부장 명의를 지시사항이 통지된 바 있음(국유재산총괄부-1398, 2018. 4. 4., 국유재산총괄부-3556, 2018. 8. 24.)

[별 표 9]

1년 이상 지난 감정평가서 사용 명세

(단위 : 일, 천 원)

일련 번호	위임관서	관리번호	수입일	체납자	감정일자 (A)	감정금액	최종 공매일자 (B)	경과일수 (B-A)	비고
----------	------	------	-----	-----	-------------	------	-------------------	---------------	----

“기재 생략”